

Tema 33. La seguridad

La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: concepto, modelos explicativos y clases de delincuencia.

FUENTES

Apuntes del tema 33 (apuntes propios, NO texto oficial)

Redactados para esta plataforma porque el programa pide materia que no recoge ninguna norma. Pendientes de revisión.

Alcance en este tema: Todo el tema. Es criminología y teoría de la seguridad: no hay norma que lo recoja.

Documento generado el 2026-09-03 para Atenea Policial a partir de los textos consolidados del BOE. Contiene únicamente los preceptos que el programa oficial asigna a este tema.

La seguridad y las teorías explicativas de la delincuencia

CONCEPTO DE SEGURIDAD

Seguridad, en su acepción más general, es la situación en la que una persona o una colectividad se encuentra libre de peligro, daño o riesgo, y también la percepción subjetiva de esa situación. Esa doble cara —objetiva y subjetiva— explica que puedan descender los delitos y aumentar al mismo tiempo el miedo al delito.

La seguridad se ha entendido tradicionalmente como ausencia de amenazas físicas. Hoy predomina un concepto ampliado que incluye la SEGURIDAD HUMANA, formulada por Naciones Unidas: libertad frente al miedo y frente a la necesidad, con dimensiones económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.

SEGURIDAD INDIVIDUAL Y SEGURIDAD COLECTIVA

La SEGURIDAD INDIVIDUAL se refiere a la persona: su vida, integridad, libertad y patrimonio. En el plano jurídico se corresponde con el derecho a la libertad y a la seguridad del artículo 17.1 de la Constitución.

La SEGURIDAD COLECTIVA se refiere al grupo y al conjunto de la sociedad. En el ámbito internacional, «seguridad colectiva» designa además el sistema por el que los Estados renuncian al uso de la fuerza y responden conjuntamente frente a la agresión a cualquiera de ellos, principio que inspira la Carta de Naciones Unidas y las alianzas defensivas.

La tensión clásica entre ambas es la que existe entre libertad y seguridad: toda medida de seguridad restringe algún ámbito de libertad, y de ahí que las limitaciones de derechos deban ser necesarias, idóneas y proporcionadas.

SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD PRIVADA

La SEGURIDAD PÚBLICA es competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.29 de la Constitución, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas. Su instrumento son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión, conforme al artículo 104.1 de la Constitución, es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La SEGURIDAD PRIVADA se presta por empresas y personal habilitado y se configura legalmente como actividad COMPLEMENTARIA Y SUBORDINADA respecto de la seguridad pública. Nunca la sustituye: coopera con ella, está sujeta a autorización, registro y control administrativo, y su personal tiene el deber de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo a su disposición a los detenidos y los efectos e instrumentos relacionados con el delito.

Junto a ambas se sitúa hoy la SEGURIDAD NACIONAL, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y a contribuir junto a los socios y aliados a la seguridad internacional.

LA INSEGURIDAD

Debe distinguirse la INSEGURIDAD OBJETIVA —el riesgo real, medible por las estadísticas de criminalidad y de victimización— de la INSEGURIDAD SUBJETIVA o SENSACIÓN DE INSEGURIDAD, que es la percepción de riesgo.

Ambas no coinciden. Factores que aumentan la sensación de inseguridad con independencia del delito realmente cometido: la vulnerabilidad personal percibida (edad, sexo, condición física), la experiencia previa de victimización directa o indirecta, el deterioro visible del entorno (suciedad, abandono, vandalismo), la

cobertura mediática de sucesos y la ausencia de referencias policiales visibles.

Dos conceptos asociados:

CIFRA NEGRA de la criminalidad: delitos realmente cometidos que no llegan a conocimiento oficial porque no se denuncian. Se estima mediante encuestas de victimización.

MIEDO AL DELITO: reacción emocional ante el riesgo de ser víctima. Puede llegar a limitar la vida cotidiana más que el delito mismo.

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA DELINCUENCIA

Concepto. La criminología busca explicar por qué se delinque. Ninguna teoría explica todos los delitos; cada una ilumina un aspecto.

MODELOS EXPLICATIVOS

Explicaciones biológicas. La escuela positiva italiana, con LOMBROSO y su «delincuente nato», sostuvo que ciertos rasgos físicos revelaban una predisposición criminal. Está científicamente superada y sirve hoy como advertencia sobre el determinismo. Las líneas actuales trabajan con factores neurobiológicos y genéticos como elementos de riesgo, nunca como causa determinante.

Explicaciones psicológicas. Teorías del aprendizaje: la conducta delictiva se aprende como cualquier otra, por condicionamiento y por imitación de modelos (Bandura). Teorías del control: la pregunta no es por qué se delinque sino por qué NO se delinque, y la respuesta está en los vínculos sociales —apego, compromiso, participación y creencias— formulados por HIRSCHI. Teorías de la personalidad, que estudian la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración.

Explicaciones sociológicas. Son las de mayor peso en el temario:

ANOMIA. Formulada por DURKHEIM como ausencia o debilitamiento de normas, y desarrollada por MERTON como desajuste entre las metas culturales que la sociedad propone (el éxito económico) y los medios legítimos que ofrece para alcanzarlas. Merton describe cinco modos de adaptación: conformidad, innovación —donde se sitúa buena parte de la delincuencia—, ritualismo, retraimiento y rebelión.

DESORGANIZACIÓN SOCIAL. Escuela de Chicago, Shaw y McKay: la delincuencia se concentra en determinadas zonas urbanas deterioradas con independencia de quién las habite en cada momento, porque en ellas fallan los mecanismos informales de control.

ASOCIACIÓN DIFERENCIAL. SUTHERLAND: la conducta delictiva se aprende en la interacción con otras personas, sobre todo en grupos íntimos, y se delinque cuando las definiciones favorables a la infracción superan a las desfavorables. Sutherland es también el autor del concepto de **DELITO DE CUELLO BLANCO**, cometido por personas de alto estatus en el ejercicio de su profesión, que desmiente la asociación automática entre delito y pobreza.

SUBCULTURAS DELICTIVAS. Cohen: los jóvenes de clase baja que no alcanzan el éxito según los criterios dominantes generan sistemas de valores alternativos en los que sí obtienen reconocimiento.

ETIQUETAMIENTO o LABELING APPROACH. Becker, Lemert: la desviación no es una cualidad del acto, sino el resultado de la reacción social que lo define como desviado. Distingue la desviación primaria —el hecho aislado— de la secundaria, que aparece cuando la persona asume la etiqueta como identidad.

TEORÍAS DE LA OPORTUNIDAD. Actividades rutinarias (Cohen y Felson): el delito requiere la convergencia en el tiempo y el espacio de un delincuente motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz. Es la base teórica de la prevención situacional y de la patrulla dirigida por análisis. Se relaciona con la teoría de las **VENTANAS ROTAS** (Wilson y Kelling), según la cual el deterioro no reparado transmite ausencia de control y favorece la aparición de delitos más graves.

CLASES DE DELINCUENCIA

Por la organización: individual, grupal y ORGANIZADA (estructura estable, jerarquía, reparto de funciones y ánimo de lucro continuado).

Por la edad del autor: delincuencia juvenil y de adultos.

Por el ámbito: común, económica y de cuello blanco, informática o cibernética, medioambiental, y terrorismo.

Por su naturaleza: violenta o contra las personas, y contra el patrimonio.

Por su trayectoria: ocasional, habitual y profesional. Un dato consolidado en la investigación criminológica es que una minoría muy reducida de delincuentes crónicos concentra una parte desproporcionada de los hechos.

